Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
13ª Vara Cível Residual

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos _____/_____/20___, faço estes Autos conclusos ao Dr. Alexandre Corrêa Leite, Juiz de direito da 13ª Vara Cível Residual. Eu, _____, lavrei o presente termo e subscrevi.

Autos n.º 0828613-62.2015.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: Maria José de Albuquerque
Requerido: Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Mdico Ltda

VISTOS etc.

Maria José de Albuquerque ajuizou a presente ação "anulatória de cláusula contratual c/c repetição de indébito, tutela antecipada e danos morais", pelo rito comum ordinário do CPC de 1973, em desfavor de ***Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Mdico Ltda***, ambos com qualificação nos autos, aduzindo em síntese que desde maio de 1995 é titular de um plano de saúde da ré e que depois de ter completado 60 (sessenta) anos de idade sofreu um reajuste abusivo e discriminatório em suas mensalidades, tendo em vista a mudança de faixa etária. Sustentou que tal reajuste viola o art. 39, incisos IV, V e X e art. 51, incisos IV e X, do CDC, o art. 15, § 3º, da Lei 10.741/03, e o art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98. Entendeu que a situação lhe causou abalo moral, passível de indenização. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré se abstenha da cobrança do reajuste. Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos, para o fim de declarar a ilegalidade do reajuste das mensalidades, condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária desde a primeira cobrança indevida e ao pagamento de uma indenização por dano moral. Requereu a gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito, protestou pela produção de provas, atribuiu valor à causa e juntou documentos.

Atento ao fato de que o contrato foi firmado pela autora quando ela já possuía 65 (sessenta e cinco) anos de idade, à fl. 96 determinou-se a emenda da inicial para que esclarecesse quais ajustes considerava abusivos, havendo manifestação da autora às fls. 98/99.

À fl. 100 houve nova intimação da autora para esclarecer quais são os reajustes que entende como indevidos e que foram praticados pela ré no decorrer do contrato, apontando detalhadamente os respetivos valores, qual o índice de reajuste e qual seria o valor correto a ser pago, além de apresentar os valores pagos entre os anos de 1996 a 2010, bem como demonstrar qual o reajuste que entende indevido neste período.

A autora emendou a exordial às fls. 104/109, acolhida pela decisão de fls. 117/120, que também indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Citada (fl. 199), a ré apresentou contestação às fls. 206/225, alegando que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

o pedido de repetição de indébito está sujeito ao prazo prescricional de três anos (CC, art. 206, § 3º, IV). No mérito, apontou a possibilidade do reajuste e seus percentuais constam expressamente do contrato e que este foi firmado antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso e da Lei nº. 9.656/98, e que o reajuste das mensalidades é permitido no ordenamento jurídico e aceito pela jurisprudência. Sustentou a inexistência da abusividade e da ilegalidade referidas pelos autores e reiterou que a fixação do preço se deu com base em previsão contratual e na lei em vigor na época. Defendeu a legalidade do reajuste por faixa etária e negou o seu caráter discriminatório. Apontou a ausência dos requisitos para devolução em dobro das quantias pagas. Argumentou que não praticou ato ilícito, inexistindo dano moral indenizável na hipótese. Ao final, pugnou pelo acolhimento da prejudicial d mérito e, no mais, pela improcedência dos pedidos, protestou pela produção de provas e juntou documentos.

Impugnação à contestação às fls. 228/234.

Determinada a especificação de provas, a ré não manifestou interesse na sua produção (fls. 237/239), e a autora requereu o julgamento antecipado (fl. 339).

Convertido o julgamento em diligência (fl. 342), determinando-se à ré a demonstração dos reajustes praticados no plano contratado, esta juntou documentos às fls. 345/363, sobre os quais a autora se manifestou às fls. 423/424.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o sucinto relatório. DECIDO:

1. Prejudicial de mérito concernente à prescrição:

No que tange à prejudicial de mérito, relativa à prescrição da pretensão de restituição de verbas indevidamente pagas anteriormente ao triênio do ajuizamento da ação, o STJ, nos julgamento dos REsps nºs. 1360969 e 1361182, pacificou entendimento no sentido de que "*Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável".*

Confira-se a ementa*:*

> RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante avigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão ou de nulidade relativa com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002). 5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante do locupletamento ilícito.7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

> atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequa à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita). 8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts 854 e ss; gestão de negócios, arts. 861 e ss; pagamento indevido, arts. 876 e ss; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002. **9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, §3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e §1º, CPC/1973; art. 240, §1º, do CPC/2015). 10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.** 11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda a que se nega provimento." (REsp 1.360.969/RS, Rel. original Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10/08/2016, destacado).

Em assim sendo, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da restituição de verbas indevidamente pagas anteriormente ao triênio do ajuizamento da ação.

2. Mérito:

Superada essa questão, o processo se encontra apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo necessidade da produção de outras provas, em audiência ou não.

Versam os autos sobre nulidade de cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da faixa etária.

Alega a parte autora que aderiu ao plano de saúde fornecido pela ré, mas reclama que, como idosa, foi prejudicada pela disposição contratual que estabelecia o reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária.

Em contrapartida, a ré não nega que a autora seja beneficiária de um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, no qual figura como contratada (prestadora dos serviços), mas defende que os reajustes foram contratualmente estabelecidos e que a respectiva cobrança é permitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência, inexistindo a ilegalidade apontada pela autora.

Conforme documentação constante do processado, o contrato objurgado foi celebrado em maio de 1995 (fls. 36/37), data em que a autora já contava com 65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

(sessenta e cinco) anos – eis que nascida em 19 de março de 1930 (fl. 28).

Outrossim, de acordo com a cláusula X estabelecida na avença (fl. 34):

> CLÁUSULA X - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES. 10.1 - **O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA**, por si e por seus beneficiários inscritos neste contrato, os valores consignados na Proposta de Admissão: a) Taxa de inscrição; b) **Mensalidade de acordo com a faixa etária**. 10.2 - **O CONTRATANTE reconhece que as mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito.** Ocorrendo alterações na idade de quaisquer dos inscritos neste contrato que importe em deslocamento para a faixa superior, as mensalidades serão reajustadas, automaticamente, no mês de ocorrência, de acordo com a Tabela de Preços em vigor. 10.2.1 - **As faixas etárias de que trata este contrato são: a) De zero a 17 anos; b) De 18 a 45 anos; c) De 46 a 60 anos; d) De 61 a 70 anos; e) Mais de 71 anos.** 10.3 - Os valores das mensalidades, objeto deste contrato, serão corrigidas de acordo com a variação plena do CH (Coeficiente de Honorários) da Associação Médica Brasileira (AMB). Em sua falta, a CONTRATADA elegerá outro índice entre os oficiais apurados e divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a seu exclusivo critério e com aplicação imediata.

Ou seja, quando da contratação, a autora se enquadrava na faixa etária de 61 a 70 anos, tendo sofrido reajuste ***em razão da mudança da faixa etária*** *apenas a partir de 2001, quando completou 71 (setenta e um anos) de idade, não tendo havido, posteriormente, reajuste do preço da mensalidade pela faixa etária, propriamente dita, mas apenas os reajustes anuais.*

É certo que a relação existente entre as partes é nitidamente de consumo, preenchendo todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consagrado entendimento doutrinário e jurisprudencial, antes mesmo da Lei 9.656/98. Com o advento desta, dúvida nenhuma passou a restar, eis que o referido diploma legal veio expressamente declarar a incidência do CDC aos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, consoante se depreende do atual artigo 35-G.

Além disso, a ré está inserida no conceito de fornecedor para fins de aplicação do *códex* consumerista, pois, conforme disposição do *caput* do art. 3º, "fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como seus entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exploração, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Nesse passo, "A leitura pura e simples do caput do art. 3º já é capaz de nos dar um panorama da extensão das pessoas enumeradas como fornecedoras. Na realidade são todas pessoas capazes físicas e jurídicas, além dos entes desprovidos de personalidade. Não há exclusão alguma do tipo de pessoa jurídica, já que o CDC é genérico e busca atingir todo e qualquer modelo. São fornecedoras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no País, as sociedades anônimas, as por quotas de responsabilidade limitada, as sociedades civis, com ou sem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

fins lucrativos, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, os órgãos da Administração direta etc." (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", Editora Saraiva, 2007, pág. 109).

Mencione-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (verbete n.º 469).

Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, é cabível, por força de seu art. 51, a revisão de todas as cláusulas abusivas inseridas no contrato objurgado, eis que nulas de pleno direito.

Sucede, todavia, que ainda que aplicáveis ao caso as normas do CDC e sem embargo da Lei nº 8.078/90 ter representado não somente indiscutíveis e inumeráveis avanços no campo da proteção ao consumidor, mas também no espírito do Direito Civil como um todo; suas regras, especialmente o sempre invocado art. 51, inciso IV, não podem servir de panacéia para todo e qualquer caso em que o consumidor se entenda prejudicado em seus interesses.

Assim, somente serão nulas, nos moldes do *caput* do aludido artigo, as cláusulas contratuais que de fato se revelem "iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade" – situações que devem ser analisadas com critério pelo julgador – e não simplesmente porque contrariem interesses episódicos do consumidor ou porque este, após assinar o contrato, resolva não se conformar com ele. O princípio da autonomia da vontade nos contratos, embora atenuado, não se encontra revogado, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pelo novo Código Civil.

O mesmo se diga quanto aos artigos 421, 422 e 424 do Código Civil de 2002, que não obstante tracem, a exemplo do CDC, regras cogentes a serem obedecidas pelas partes ao contratar, relativas à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à vedação de cláusulas abusivas, igualmente não puseram por terra os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, os quais continuam a embasar o direito contratual e a sustentar a segurança das relações jurídicas.

Quanto ao art. 15, § 3º, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que veda "a a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", é preciso distinguir se o valor diferenciado previsto no contrato configura, de fato, *discriminação* injustificada, motivada apenas pela idade.

Assim como as cláusulas congêneres inseridas nos contratos de plano de saúde, a cláusula em questão, que prevê o reajuste do valor do plano a cada faixa etária, prende-se a necessidade de estabelecer preços de acordo com a demanda dos serviços prestados, o que se faz por meio de previsões justificadas. Nessa lógica, aqueles que mais fazem uso dos serviços médicos oferecidos pelo plano, devem arcar com os custos dessa utilização maior. Não se cuida de uma discriminação de pessoas simplesmente por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

serem idosas, baseada em preconceito, mas sim por demandarem mais do serviço prestado.

Sob essa precisa fundamentação, aliás, já teve oportunidade de decidir o STJ pela inexistência de ofensa ao Estatuto do Idoso nas cláusulas de reajuste:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de plano de saúde, os valores cobrados a título de mensalidade devem guardar proporção com o aumento da demanda dos serviços prestados. 2. O aumento da idade do segurado implica a necessidade de maior assistência médica. Em razão disso, a Lei n. 9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado. Essa norma não confronta o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, que veda a discriminação consistente na cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Discriminação traz em si uma conotação negativa, no sentido do injusto, e assim é que deve ser interpretada a vedação estabelecida no referido estatuto. 3. Se o reajuste está previsto contratualmente e guarda proporção com a demanda, preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998, o aumento é legal. 4. Agravo provido em parte para se dar provimento ao recurso especial (AgRg no REsp 1315668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015).

Por idênticas razões, dada a existência de motivação razoável para a cobrança diferenciada, não há falar em desrespeito à função social do contrato ou ao princípio da boa-fé (CC, arts. 421 e 422). Isso só ocorreria se houvesse subordinação desmotivada de um dos contratantes (função social interna) ou de efetiva ofensa – inexistente no caso decidendo – a direitos fundamentais ou sociais (função social externa), como, por exemplo, a dignidade e o bem-estar do idoso, defendidos especificamente pelo art. 230 da Constituição Federal (conquanto já decorressem do próprio art. 5º da Carta Magna).

A presença de cláusula contratual que estabeleça a diferenciação de preços por faixa etária, justificada por razões atuariais e pela natureza mutualista da relação jurídica em discussão, afasta a ideia de agravo deliberado à dignidade do idoso, fundada apenas em sua idade ou fragilidade.

Não há afronta, igualmente, ao art. 15, parágrafo único da Lei 9.656/98.

Referido dispositivo obsta a variação por faixa etária para consumidores com mais de sessenta anos, que participem do plano há mais de dez anos. Nesse caso específico, é preciso assinalar que o reajuste por idade *não alcançou a autora depois de ela estar há mais de um decênio usufruindo o plano*. Ao contrário, ela já ingressou no plano submetido ao valor fixado para sua respectiva faixa etária.

Relativamente à possível *abusividade* em concreto da cláusula de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

aumento, com base na proteção estabelecida pelo CDC, convém pontuar que o contrato celebrado entre as partes, tal como afirmado pela ré, não foi adaptado às disposições da Lei nº. 9.656/98 – situação que, ademais, é corroborada pelo documento de fl. 30, correspondente ao cartão do beneficiário, em que consta a informação de "Plano não regulamentado".

A esse respeito, o STJ, em recente julgado proferido em sede de recurso repetitivo (REsp 1568244/RJ), ***a par de consolidar o entendimento pela legalidade, em tese, da cláusula de reajuste***, firmou posição de que "***no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS"***. Por outro lado, "em se tratando de contrato (novo) firmado *ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003*, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos".

Eis o acórdão, na íntegra:

> RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

> desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Repercutindo a orientação do STJ, o E. Tribunal de Justiça deste Estado igualmente decidiu:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ AUMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE CONFORME MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECENTÍSSIMO PRECEDENTE DO STJ, QUE CONSIDERA VÁLIDA A COBRANÇA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausente a probabilidade do direito invocado, tendo em vista o recente precedente do STJ, considerando válida a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, cujo fundamento repousa no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. (STJ, REsp 1568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1401186-73.2017.8.12.0000, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 18/04/2017, p: 19/04/2017).

Com efeito, o caso dos autos refere-se à primeira hipótese, já que o contrato é anterior à Lei nº. 9.656/98, e não foi adaptado, de modo que eventual abusividade dos reajustes deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, que dispõe:

> RESOLVE adotar, por interpretação unânime da Diretoria Colegiada, o seguinte entendimento, registrando-se que a análise prévia pela ANS restringe-se à validade formal da cláusula e não quanto ao percentual de reajuste do contrato: 1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998; 2. A manifestação da ANS em resposta à operadora faráreferência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram; 3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados; 4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

> sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento: a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas; b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.

A norma regulamentadora faz referência ao art. 35-E, da Lei nº. 9.656/98, todavia, referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931 e, por conseguinte, a resolução Normativa 03/01 da ANS perdeu a função de guiar a análise da validade formal da cláusula de reajuste.

Seja como for, a análise prévia da ANS era restrita à validade formal da cláusula e não quanto ao percentual de reajuste do contrato, cumprindo analisar, na hipótese em comento, se o contrato, de fato, apresenta percentuais desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Analisando pormenorizadamente o contrato firmado entre as partes, verifico a *ausência de previsão específica dos índices de reajuste a serem aplicados em cada uma das faixas etárias estabelecidas no contrato*, situação que viola o direito à informação assegurado no artigo 6º, inciso III, do códex consumerista – tanto que a autora sequer soube precisar, na exordial, quais foram os reajustes praticados pela ré durante a contratação.

Outrossim, convertido o julgamento em diligência para que a ré apresentasse aos autos os percentuais de reajustes ***previstos*** para as mudanças de faixa etária mencionadas no contrato, especialmente aquele aplicado quando da mudança da faixa etária dos "De 61 a 70 anos" para a faixa dos "Mais de 71 anos", ela se limitou a juntar um extrato dos valores pagos pela autora, acompanhados dos índices aplicados anualmente, nada demonstrando acerca do reajuste da faixa etária.

A ausência de indicação prévia dos reajustes a serem aplicados nas faixas etárias impede a comparação entre eles, a fim de se apurar eventual disparidade que indique violação à boa-fé objetiva ou discriminação ao idoso, adotados pelo Superior Tribunal de Justiça como parâmetros para análise de abusividade dos reajustes no caso concreto. Acrescente-se, ainda, que outro requisito estabelecido pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1568244/RJ, para fins de validade do reajuste por faixa etária, é sua previsão contratual.

Veja-se que, de acordo com os documentos colacionados às fls. 357/363, é possível verificar que os índices de reajuste aplicados se mostraram totalmente aleatórios, altos e desprovidos de qualquer base atuarial, e que acarretaram, ao longo da contratualidade, substancioso aumento na mensalidade, justo na fase mais vulnerável da vida do consumidor.

Evidente, portanto, a abusividade da cláusula que não estabelece, de modo específico, os índices de reajuste aplicados em cada uma das faixas etárias.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

Assim, a fim de evitar desequilíbrio contratual em, com supedâneo no art. 51, § 2º, do CDC, deve ser apurado percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção da consumidora na nova faixa de risco, por meio de cálculos atuariais, em fase de liquidação de sentença.

Quanto à devolução dos valores pagos a maior, a ser realizado na forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da parte contrária, deve abranger as parcelas pagas no período de até 3 anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista o prazo prescricional do art. 206, §3º, do Código Civil.

No que concerne à indenização por danos morais, conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito” (Da Responsabilidade Civil, vol. II, 10ª edição, Forense, p. 737.). Os efeitos do ato ilícito praticado é que podem ser patrimoniais ou não, acarretando a divisão entre danos materiais e morais.

Estes últimos abrangem todo sofrimento ou dor humanas, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de "todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc". (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil de Acordo com a Constituição de 1988, Forense, 1ª edição, pág. 61). Isto é, que surjam de ofensa a direito da personalidade (dano moral direto), ou de um ataque a interesse não patrimonial específico, tal como a perda de um objeto de valor afetivo (dano moral indireto).

A autora afirma que sofreu abalos de ordem moral, pois, havendo a manutenção do aumento das mensalidades, possivelmente não terá condições de arcar com o respectivo pagamento, e consequentemente, será forçada a cancelar o contrato e ficar sem qualquer proteção à saúde até que adquira um novo plano e cumpra todas as longas carências exigidas.

A despeito do reconhecimento da abusividade da cláusula que não estabeleceu os índices de reajuste das mensalidades relativamente à mudança da faixa etária, e, consequentemente, da nulidade dos reajustes praticados pela ré, não há nos autos qualquer notícia de que a autora tenha sido forçada a rescindir o contrato pela contraprestação excessivamente onerosa, o que permite concluir que a ação da ré não foi bastante para atingir os direitos da personalidade da autora.

No mais, é certo também que "[...] o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável [...]" (AgRg no REsp 1444549/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 20/05/2014). Isso porque, todo descumprimento de contrato traz um dissabor para a parte prejudicada, não passando isso de aborrecimento cotidiano, sem necessária ofensa a direito da personalidade ou interesse extrapatrimonial qualquer. Logo, na responsabilidade contratual, só há de se falar em dano moral se houver situação excepcional, cujo abalo psíquico transcenda ao decorrente tão só do próprio

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

descumprimento do contrato, embora com ele tenha relação.

Em casos semelhantes, já se decidiu pela improcedência do pleito indenizatório, veja-se:

> PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PACTO FIRMADO ANTES DA LEI REGEDORA – AVENÇA NÃO ADAPTADA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – PERCENTUAIS DESARRAZOADOS – FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS – HONORÁRIA SUCUMBENCIAL BEM LOCALIZADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1024860-21.2017.8.26.0562; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
>
> PLANO DE SAÚDE FAMILIAR ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES. Preliminar. Prescrição. Lapso trienal. Art. 206, § 3º, IV, CC. Pretensão fundada no enriquecimento sem causa. Repetição simples somente dos valores cobrados a partir de outubro de 2014. REsp repetitivo 1.360.969/RS. Sentença mantida. Mérito. Insurgência contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Reajustes anuais autorizados pela ANS devem ser mantidos. Limitação determinada,. Reajustes por faixa etária devem seguir entendimento firmado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 952): Nos planos individuais anteriores à Lei 9.656/1998 e não adaptados, cláusulas que preveem reajustes não são, por si, abusivas. Necessidade, contudo, de previsão contratual e justificativa dos ajustes com base atuarial. Inobservância. Abusividade verificada. Exclusão determinada. Repetição simples dos valores cobrados a maior. Danos morais. Inocorrência. Ausência de abalo indenizável. Sucumbência parcial. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1105534-14.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018)

Não havendo demonstração inequívoca do abalo moral sofrido, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

3. Do dispositivo:

Isso posto, resolvendo o mérito da demanda na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, *julgo parcialmente procedentes* os pedidos para: ***a)*** reconhecendo a abusividade da cláusula X do contrato firmado entre as partes, que não estabelece, de forma clara e precisa, os índices de reajuste por mudança de faixa etária previstos no contrato, *declarar a ilegalidade da cobrança dos reajustes aplicados pela ré* quando da mudança da faixa etária dos "De 61 a 70 anos" para a faixa dos "Mais de 71 anos"; ***b)*** determinar, por conseguinte, a apuração de índices que assegurem o equilíbrio econômico do contrato em liquidação de sentença; e ***c)*** condenar a ré a restituir a autora, na forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, corrigidos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
13ª Vara Cível Residual

monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, *respeitado o prazo prescricional de três anos anteriores à propositura da ação*. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. **R**egistre-se. **I**ntimem-se. **C**umpra-se.

Campo Grande, 07 de outubro de 2019.

Alexandre Corrêa Leite
Juiz de Direito
Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CORREA LEITE, liberado nos autos em 19/10/2020 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828613-62.2015.8.12.0001 e código dVL46Qxv.